22/04/2025

בדיקת התכנות משפחת אלקסלסי מושב מצליח

מטרות בדיקת ההתכנות:

- יצירת מתווה הסדרה למשק
- הערכת עלויות חריגות והסדרה
- תחשיבים להיוון 3.75% + היוון 33%
- מתווה להקמת בית מגורים שלישי
- מתווה לפיצול מגרש בנחלה

בדיקת ההתכנות התחלקה למספר שלבים:

1. סקירת החומרים וקבלת סטטוס עדכני- סריקת מפת מדידה שהתקבלה, סריקה של כלל ההיתרים, סקירת התב"ע הקיימת ותבע"ות אחרות רלוונטיות, השוואת ההיתרים למצב הקיים ואיתור חריגות.

2. הקמת מתווה הסדרה למשק – תחשיבי הערכת עלויות הגשה במצב קיים, ופתרונות הסדרה לקיים במשק.

3. ביצוע תחשיבי פיתוח – עלויות רכישת זכויות מהוונות 3.75% או 33%, עלויות דמי היתר למגורים, תחשיבי פל"ח ותחשיבי פיצול.

4. יצירת מתווה תכנוני – על פי המצב הקיים בנחלה, בהתאמה למפת המדידה הנוכחית והתוכנית העתידית למשק.

שווי הזכויות בנחלה הסתמך על נתונים וסריקת שומות בסביבה משנים 2023-2024. בדיקת ההתכנות בוצעה על סמך גבולות התב"ע הנוכחית.

מזמין העבודה מודע לכך שלא בוצעה שומה למשק, ושהערכות אלו בוצעו לשם קבלת סדר גודל ראשוני בלבד ואינם מהוות אסמכתא משפטית.
בדיקת ההתכנות לא כוללת בתוכה חישובי אגרות בניה מיסים והיטלים.

העבודה בוצעה על פי מפת מדידה מצבית מיום 23/03/2025 ע"פ תב"ע גז/3/16 אשר מציינת את שטחי המבנים וגבולותיהם החיצוניים בלבד ועל כן קיימת מגבלה לבחינת המצב הבנוי הפנימי של המבנים, גבהים וחזיתות.

בדיקת התכנות זו הוכנה עבור מזמינה ולמטרתה בלבד. אין היא מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או לשומה שנערכה על ידי שמאי מקרקעין מוסמך ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת. השימוש בה נאסר על כל צד שלישי שהוא אינו המזמין, ועורכי בדיקת ההתכנות לא יהיו אחראים להסתמכות כלשהי כאמור. מובהר, כי בדיקה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.

ניתוח תב"ע קיימת

על המושב חלה תב"ע גז/3/16. עיקרי זכויות התב"עות הנוכחיות הם:

- הקמת 2 בתי מגורים 345 מ"ר עיקרי + 45 מ"ר שירות
- יחידה צמודת קיר 55 מ"ר
- בריכת שחייה
- מגורי עובדים זמניים בחלקת המגורים

תב"ע לפל"ח

בהתאם לגז/1000 להלן השימושים המותרים במסגרת פל"ח, בנוסף לתב"ע המושבית המוצגת מעלה.

פרק ג'–השמושים המותרים למטרות פל"ח בחלקה א'

19. **להלן שימושי פל"ח שיותרו בהתאם להוראות תכנית זו:**

א. אחסנה למעט אחסנה גלויה ולמעט איחסון של חומרי הדברה, (פרט לחומרי הדברה ואיחסון גלוי הדרושים במשרין לשימוש החקלאי הפרטי של בעל הנחלה לעיבוד נחלתו בלבד), חומרי ניקוי ופעולות אריזה ומילוי חומרים אלה, וכן למעט איחסון פסולת, גרוטאות וחומרי בנין משומשים.

ב. מלאכה ותעשיה זעירה.

ג. תעשיה חקלאית זעירה.

ד. שירותי משרד שונים לבעלי מקצועות חופשיים, פעוטונים, גני ילדים.

ה. מבני מגורים לפועלים זמניים בחקלאות.

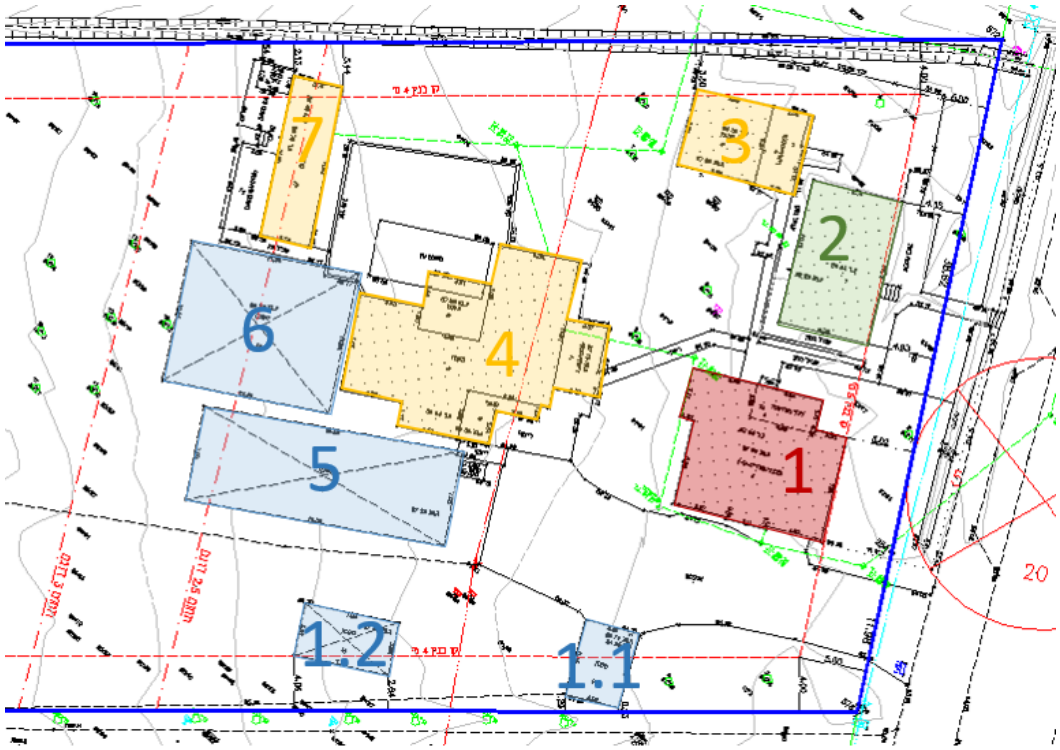
ו. מבנה קייט כפרי.

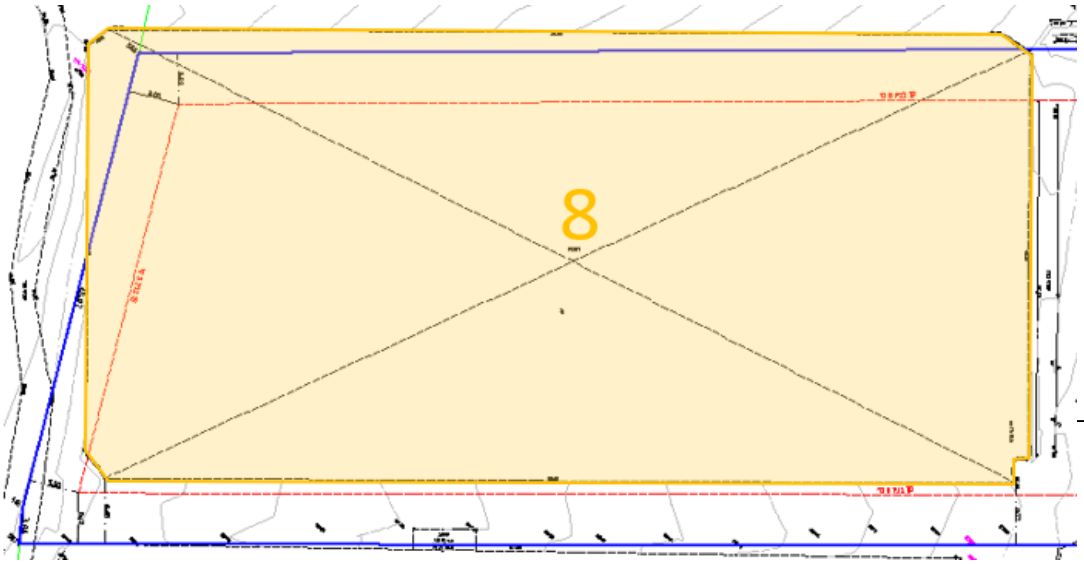
סוג השמוש	מספר יח' בנחלה	סה"כ השטח לבניה (עיקרי + שירות) בשטח המותר	גובה מירבי/ מס' קומות	קווי בנין			מרווחים		
מבני פל"ח לשימושים כאמור בפרק ג' סעיף 19 (א'-ג')	———	עד 500 מ"ר	עד 5.2 מ' גובה שיא הגג מפני הקרקע	לפי תוכנית מתאר/מפורטת החלה במקום			מרחק בין מבנה פל"ח לכל מבנה אחר בנחלה	מרחק בין מבנה פל"ח לכל מבנה מגורים בנחלה גובלת	מרחק בין מבנה פל"ח לבין כל מבנה שאיננו למגורים בנחלה גובלת
							עד 0 מ'	מינ' 25 מ'	מינ' 8 מ'
מבני פל"ח לשימושים כאמור בפרק ג' סעיף 19 (ד')	———	עד 100 מ"ר (שטח זה יופחת משטחי בניה מותרים לשטחי פל"ח)	עד גובה 3.4מ' גג שטוח	לפי תוכנית מתאר/מפורטת החלה במקום			———		
מבני מגורים לפועלים זמניים בחקלאות כאמור בפרק ג' סעיף 19 (ה')	מבנה אחד בנחלה	לא יעלה על- 45 מ"ר ולא יקטן מ- 25 מ"ר	3.5 מ' קומה אחת	לפי תוכנית מתאר/מפורטת החלה במקום			מרחק בין מבנה מגורים למבנה לפועלים זמניים מינ' 5מ'		
מבנים לאירוח כפרי כאמור בפרק ג' סעיף 19 (ו')	2 יח' לכל דונם מתחום המגורים, ולא יותר מ-4 יח'	לא יעלה על- 40 מ"ר ולא יקטן מ- 25 מ"ר ליח"ד אחת (שטח זה יופחת משטחי בניה מותרים לשטחי פל"ח)	3.5 מ' קומה אחת	ק	צ	א	מרחק בין מבנה מגורים למבנה קייט מינ' 10מ' (לא תותר הקמת מבנים לקייט בצמוד למבנה המגורים)		
				5 מ'	4 מ'	6 מ'			
סה"כ כל השימושים	500 מ"ר								

BoosT
החברה לפיתוח נכסים

סטטוס קיים במשק

1. בית מגורים שני
1.1. מחסן
1.2. סככה
2. בית מגורים ראשון
3. בית מגורים רביעי
4. בית מגורים שלישי
5-6. מבנים חקלאיים
7. בית מגורים חמישי
8. חממה





מתווה הסדרה

מבנה 1 - בית מגורים שני:

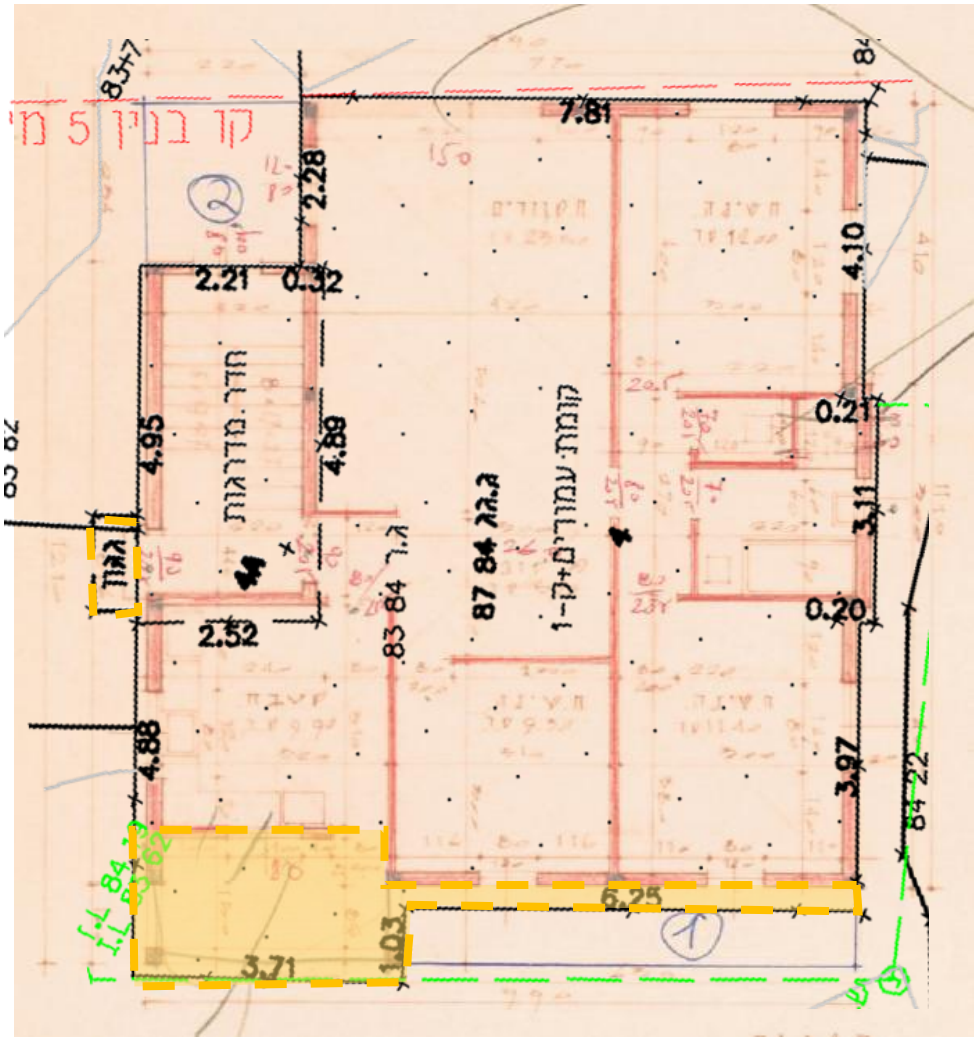
סטטוס: לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלוויין, נמצא ששטחי המגורים בבית מגיעים לגודל של **112 מ"ר** + כ-**1 מ"ר** גגון. למבנה קיים היתר משנת 1976 המתיר בית מגורים בגודל **102.6 מ"ר**.

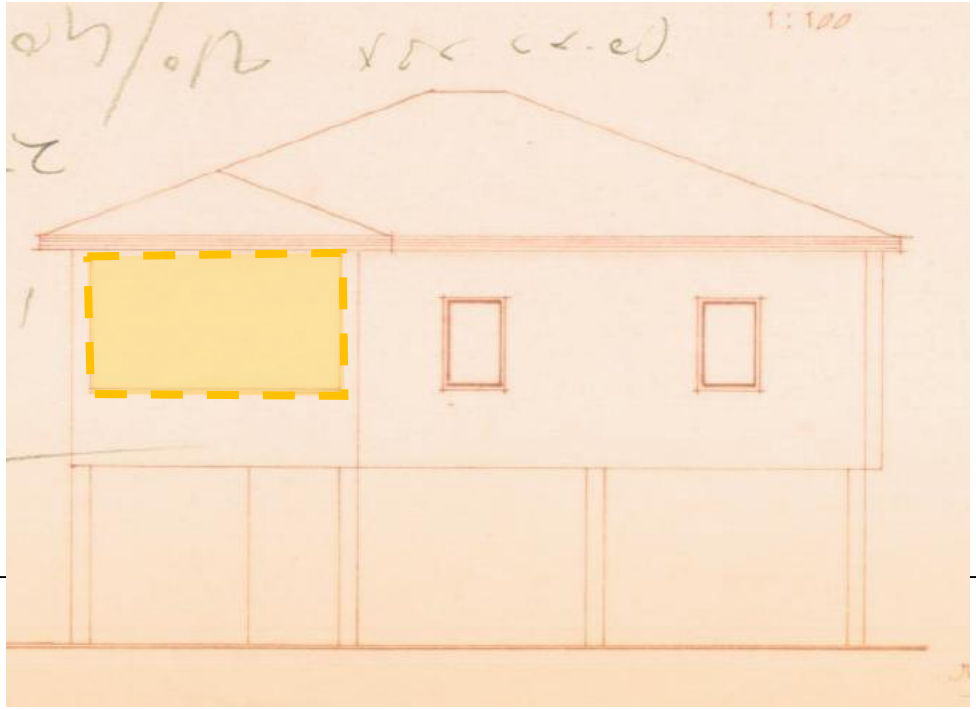
השלכות: בית המגורים עומד לא בהתאם להיתר שכן נעשו בו שינויים כמתואר בעמוד הבא. עיקר השינויים נובעים מהרחבת הבית וסגירת מרפסת בשטח כולל של כ-9 מ"ר המסומנים בצהוב מלא. וכן מהקמת גגון בשטח 1 מ"ר המסומן בצהוב מקוקו. לא ייגבו כל דמי שימוש בגין המבנה.

יש להסדיר את המבנה בהתאם למצבו הנוכחי. במידה והבית יוגש בתוכניות מעבר ל-160 מ"ר יחולו דמי היתר המוערכים בכ-9,000 ₪ למ"ר עיקרי ובכ-4,500 ₪ למ"ר שירות נכון לתאריך הבדיקה. יש לקחת בחשבון כי במידה והשטחים הנדרשים להסדרה יעלו על 12 מ"ר יידרש פתרון מיגון במסגרת ההסדרה של הבית.

BoosT
החברה לפיתוח נכסים

בנוי אך לא מופיע בהיתר

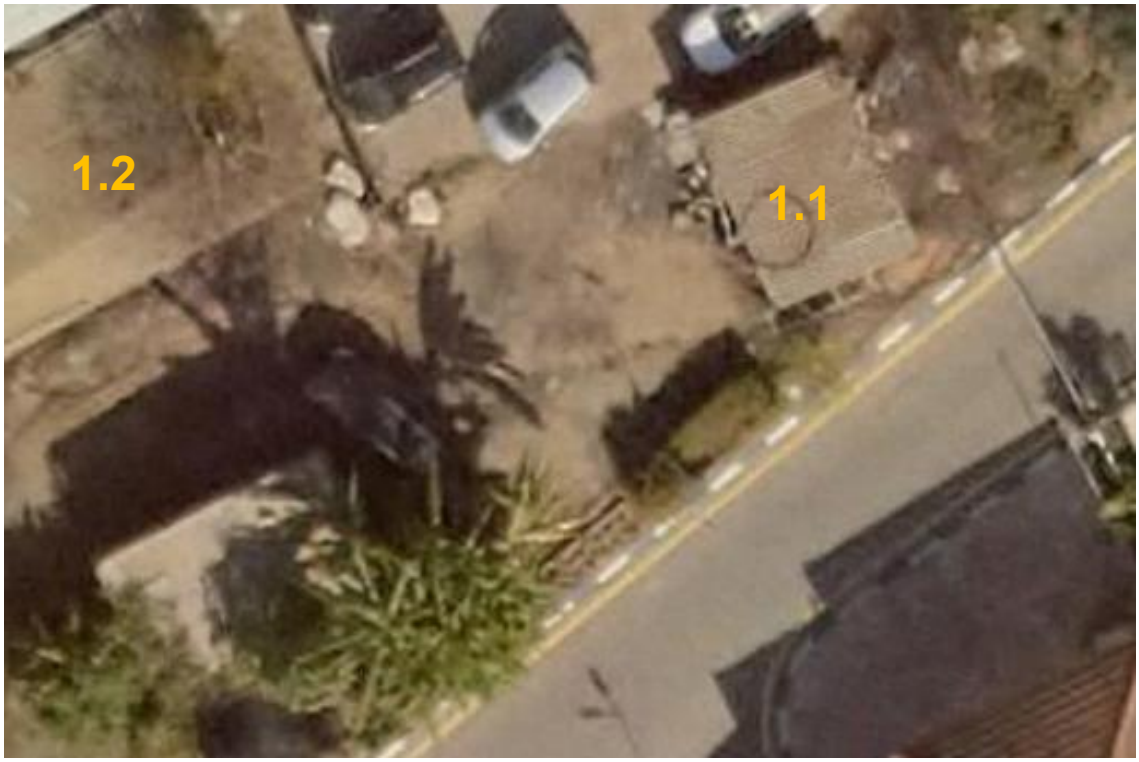




מבנים 1.1-1.2 – שטחי שירות:

סטטוס: לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלווין, נמצא כי המבנים עומדים ובגדלים הבאים:

- מבנה 1.1: מחסן ביתי בגודל 23 מ"ר, ללא היתר. המבנה חורג מקו בניין צידי.
- מבנה 1.2: סככה בגודל 28 מ"ר, ללא היתר. המבנה חורג מקו בניין צידי.



השלכות: המבנים עומדים ללא היתר ומהווים מבני שירות לבתי המגורים בנחלה. על כן קיימת בגינם חשיפה לדמי שימוש המוערכים בכ -15,000 ₪ לשנה עד 7 שנים אחורה ובסה"כ כ-105,000 ₪. יש להסדיר את המבנים או לסמנם להריסה.

אם מזמיני הבדיקה סבורים כי המבנים עומדים מלפני שנת 1965 יש לערוך למבנים פענוח השוואתי. במידה והמבנים יימצאו תואמים לגודלם, מיקומם ושימושם המבנים יהיו פטורים מהיתר.

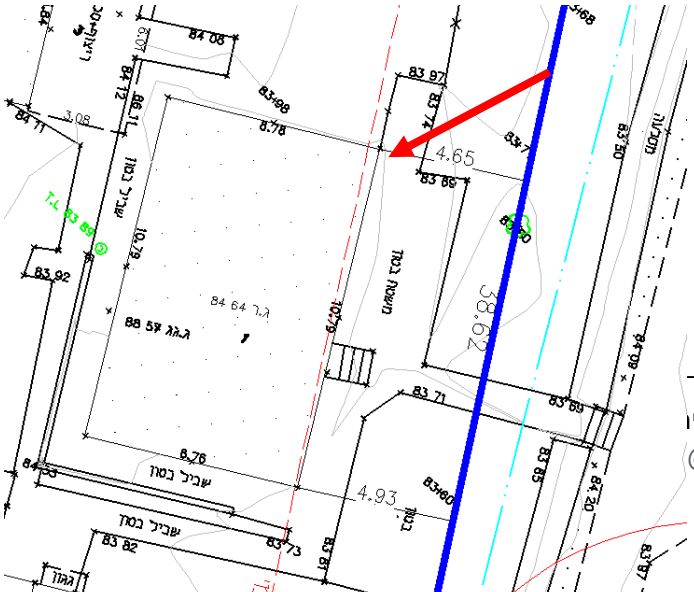
זכויות הבניה לשטחי שירות במשק הינם 45 מ"ר בסה"כ. במידה והמבנים לא ייעמדו בתנאי הפענוח יש אפשרות להקים פרגולות ע"י קירוי של סנטף שקוף ללא קירות.

<u>מבנה 2 - בית מגורים ראשון:</u>

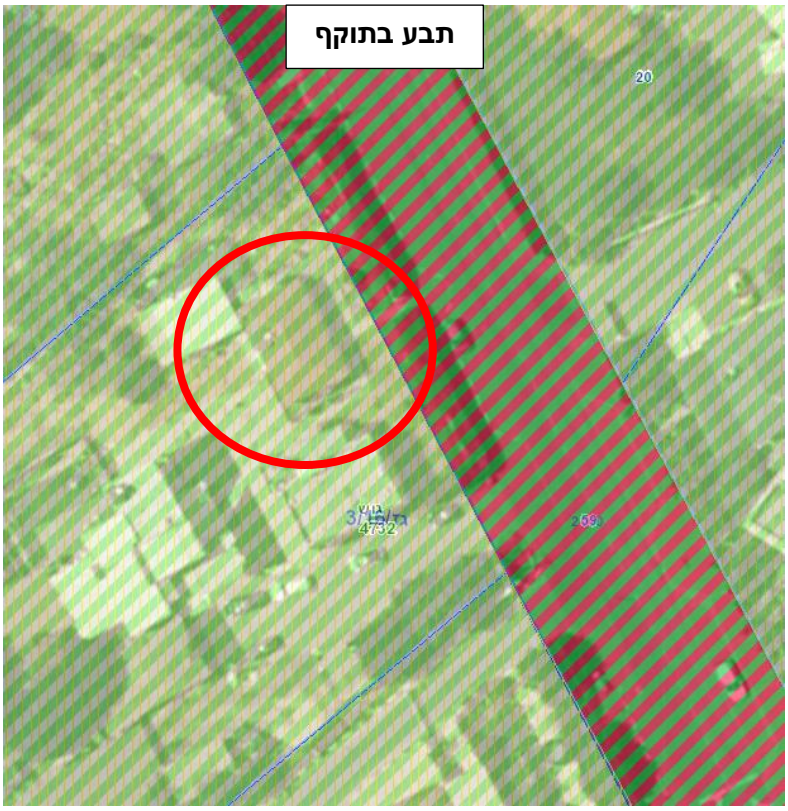
<u>סטטוס:</u> לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלווין, נמצא ששטחי המגורים בבית מגיעים לגודל של **73 מ"ר**. למבנה קיים היתר משנת 1972 המתיר בית מגורים בגודל **71.6 מ"ר**. המבנה חורג מקו בניין קדמי.

<u>השלכות:</u> בית המגורים עומד בהתאם להיתר. קיימת חריגה מקו בניין קדמי. החריגה נובעת מתזוזה של גבולות המגרש עם אישור התב"ע הנוכחית כמוצג בעמוד הבא.
בנוסף קיים פער של כ-1.5 מ"ר בין מפת המדידה להיתר הבניה, הנובע מאופן חישוב השטחים בהיתר והמדידה במפה. לא יגבו כל דמי שימוש בגין המבנה. אנו סבורים כי החריגה מקו הבניין והפער הזניח לא יהוו חסם כלשהו בכל הליך במשך.

במידה והבית יוגש בתוכניות מעבר ל-160 מ"ר יחולו דמי היתר המוערכים בכ-9,000 ₪ למ"ר עיקרי ובכ-4,500 ₪ למ"ר שירות נכון לתאריך הבדיקה.

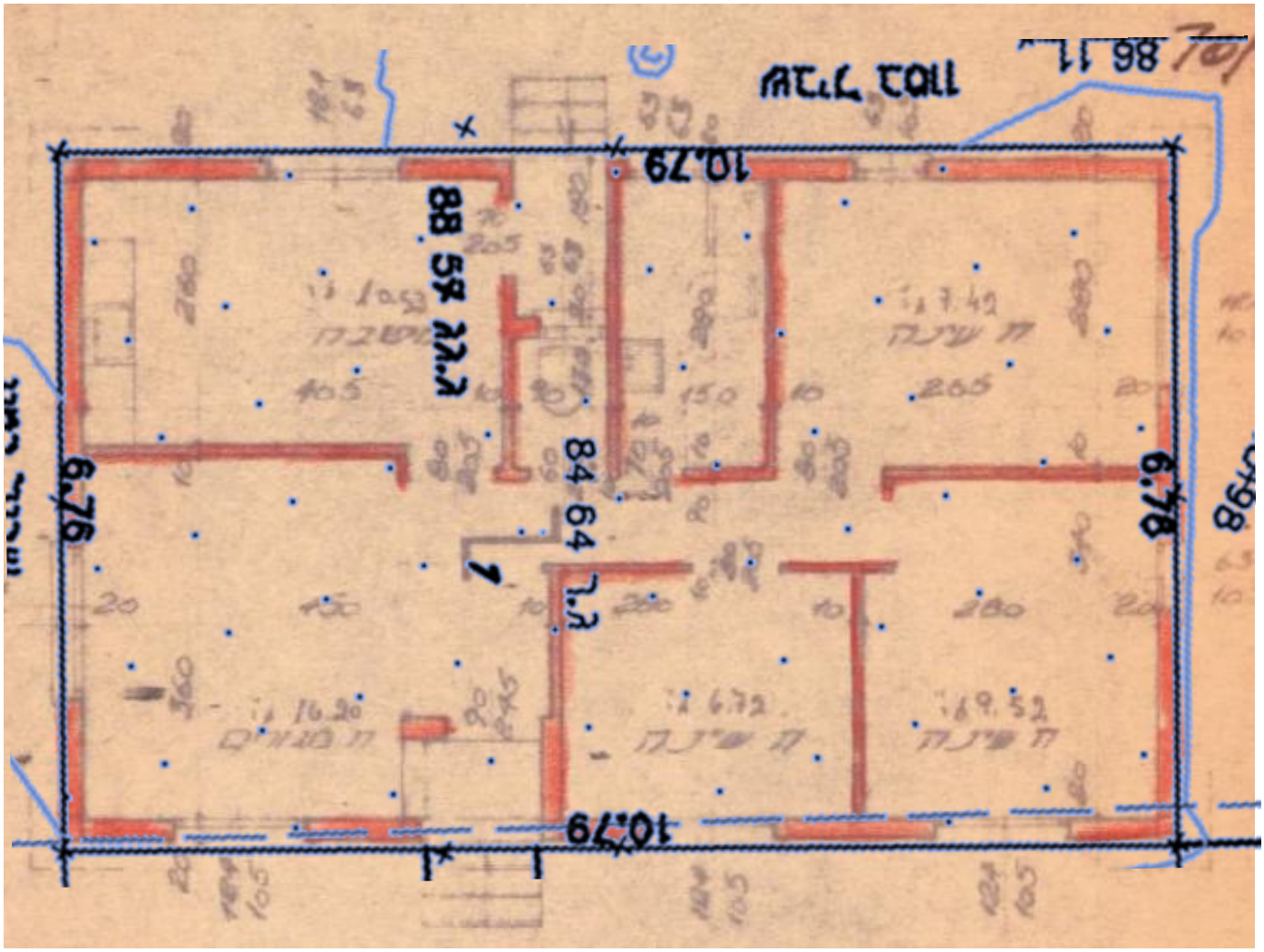


תבע ישנה
20
59
2007
4732


תבע בתוקף
20
4732
2591

מופיע בהיתר אך לא נבנה

בנוי אך לא מופיע בהיתר

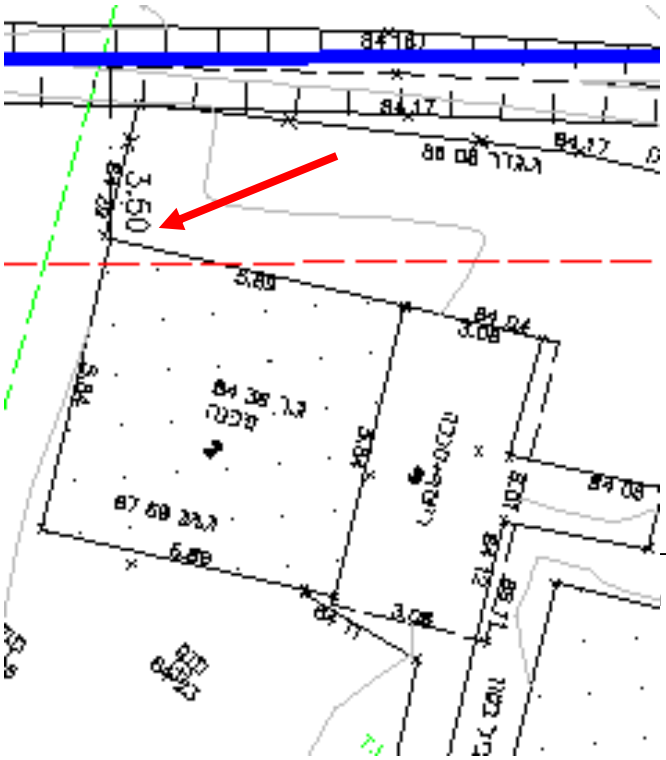


מבנה 3 - בית מגורים רביעי:

סטטוס: לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלוויין, נמצא ששטחי המגורים בבית מגיעים לגודל של **34 מ"ר** + פרגולה כ- **18 מ"ר**. המבנה עומד ללא היתר. המבנה חורג מקו בניין צידי.

השלכות: בית המגורים עומד ללא היתר ומהווה בית מגורים רביעי בנחלה. על כן קיימת בגינו חשיפה לדמי שימוש המוערכים בכ- 25,000 ₪ לכל שנה עד 7 שנים אחורה ובסה"כ כ -175,000 ₪. יש להסדיר את המבנה כמפורט בעמוד הבא או לפנות אותו.

המבנה חורג מקו בניין צידי. ראשית בכדי להסדיר את המבנה יש להרוס את החלקים החורגים מקו בניין או להגיש תב"ע נקודתית לתיקון קווי בניין שתכלול את המבנה בתוך גבולות קווי הבניין.



רח' הניר 1, אזור

אפשרויות הסדרה:

<u>אפשרות ראשונה</u> היא להסדיר את המבנה כמבנה פל"ח בהתאם לשימושים המפורטים לעיל בתב"ע לפל"ח ואשר לא חלה לגביהם מגבלת מרחק ממבני מגורים. הסדרת המבנה כאמור תהיה כרוכה בתשלום דמי היתר המוערכים בכ 2,500 ₪ למ"ר. ובסה"כ כ-85,000 ₪ (ללא הפרגולה). על תשלום זה יש להוסיף מס רכישה 6% כחוק. יש לקחת בחשבון כי בעת הסדרת המבנה כאמור יידרש פתרון מיגון בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

<u>הערה חשובה:</u> במידה והמבנה יוסדר במסגרת פל"ח הדבר יהווה מגבלה לביצוע פיצול המגרש שכן לא ניתן לפצל מגרש עליו קיימת זכות ליותר מבית מגורים אחד.

<u>אפשרות שניה</u> היא לחבר את המבנה לבית המגורים הראשון (מבנה 2) ולהפוך את 2 המבנים לבית מגורים אחד בשטח של 107 מ"ר (לא כולל הפרגולות). מכיוון שהמבנה החדש יהיה בית מגורים אחד בשטח של פחות מ-160 מ"ר לא יחולו דמי היתר בעת הסדרתו. במידה ויוגש בתוכניות מעל ל -160 מ"ר יחולו דמי היתר המוערכים בכ- 9,000 ₪ למ"ר עיקרי ובכ- 4,500 ₪ למ"ר שירות נכון לתאריך הבדיקה. יש לקחת בחשבון שיידרש פתרון מיגון בעת הסדרת המבנה כאמור. **הסדרה עפ"י אפשרות זו לא תהווה מגבלה בעת פיצול הבית מהנחלה.**

הערה: במידה ונבחר באפשרות זו יש לקחת בחשבון כי חיבור הבתים יידרש להיעשות בפועל, כלומר התאמה של 2 בתי המגורים ע"י חיבור לבית אחד.

מבנה 4 – בית מגורים שלישי:

סטטוס: לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלווין, נמצא ששטחי המגורים בבית מגיעים לגודל של **133 מ"ר** + פרגולה כ- **48 מ"ר**. המבנה עומד ללא היתר.

השלכות: בית המגורים עומד ללא היתר ומהווה בית מגורים רביעי בנחלה. על כן קיימת בגינו חשיפה לדמי שימוש המוערכים בכ- 90,000 ₪ לכל שנה עד 7 שנים אחורה ובסה"כ כ -630,000 ₪. יש להסדיר את המבנה או לפנות אותו.

בכדי להסדיר את המבנה כבית שלישי יש ראשית להיכנס לאחד ממסלולי ההיוון כפי שיוסבר בהמשך הבדיקה. מכיוון שהבית עומד ושלא כדין בעת הסדרתו יחולו דמי היתר החל מהמ"ר הראשון המוערכים בכ-9,000 ₪ למ"ר עיקרי ובכ-4,500 ₪ למ"ר שירות נכון לתאריך הבדיקה ובסה"כ כ- 1,420,000 ₪. יש לקחת בחשבון שיידרש פתרון מיגון במסגרת ההסדרה של הבית.

בנוסף יש להכין תב"ע פרטנית שתכלול בתוכה את הזכות לבית השלישי.

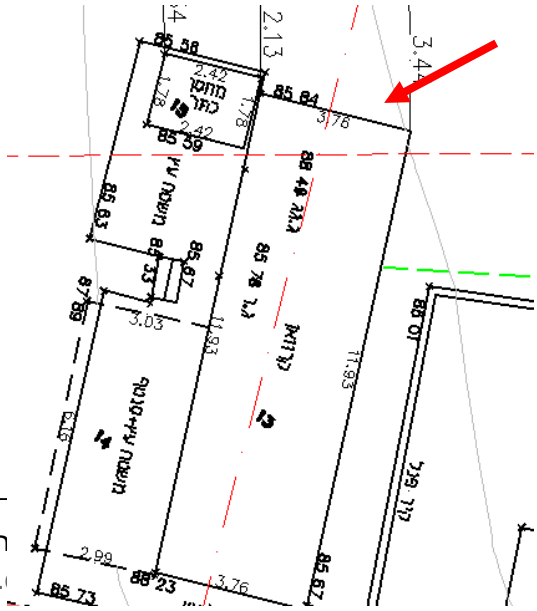
סיכום עלויות הסדרת המבנה				
סוג תשלום	הסדרת הבית השלישי הקיים ללא הריסה		הקמת בית שלישי חדש בגודל 140 והריסת	
דמי שימוש	630,000	₪		
דמי היוון 3.75%	340,000	₪	340,000	₪
דמי היתר	1,420,000	₪		
מס רכישה	20,400	₪	20,400	₪
היטל השבחה	-		700,000	₪
סה"כ	2,410,400	₪	1,060,400	₪

<u>מבנה 7 – בית מגורים חמישי (מבנה יביל):</u>

<u>סטטוס:</u> לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלוויין, נמצא ששטחי המגורים בבית מגיעים לגודל של **45 מ"ר** + פרגולה כ- **18 מ"ר**. המבנה עומד ללא היתר. המבנה חורג מקו בניין צידי.

<u>השלכות:</u> בית המגורים עומד ללא היתר ומהווה בית מגורים חמישי בנחלה. על כן קיימת בגינו חשיפה לדמי שימוש המוערכים בכ- 30,000 ₪ לכל שנה עד 7 שנים אחורה ובסה"כ כ -210,000 ₪. יש להסדיר את המבנה כמפורט בעמוד הבא או לפנות אותו.

המבנה חורג מקו בניין צידי. יש להעמידו בתוך גבולות קווי הבניין.



אפשרויות הסדרה:

<u>אפשרות ראשונה</u> היא להסדיר את המבנה כמבנה פל"ח בהתאם לשימושים המפורטים לעיל בתב"ע לפל"ח. הסדרת המבנה כאמור תהיה כרוכה בתשלום דמי היתר המוערכים בכ 2,500 ₪ למ"ר. ובסה"כ כ-115,000 ₪ (ללא הפרגולה). על תשלום זה יש להוסיף מס רכישה 6% כחוק. יש לקחת בחשבון כי בעת הסדרת המבנה כאמור יידרש פתרון מיגון בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

<u>אפשרות שניה</u> מכיוון שנראה כי חלק מהליך ההסדרה נכון למצב הנוכחי במשק הוא כניסה לאחד ממסלולי ההיוון כפי שיפורט בהמשך הבדיקה. אנו מציעים אפשרות של הסדרת המבנה כיחידה צמודת קיר ע"י מיקום המבנה בצמידות דופן לאחד מבתי המגורים. היות והמבנה עומד ושלא כדין, בעת הסדרתו יחולו דמי היתר החל מה"ר הראשון המוערכם בכ- 9,000 ₪ למ"ר ובסה"כ כ- 405,000 ₪.

במידה וקיים רצף בן דורי בנחלה בהתאם לנהלי רמ"י לא נדרש בכניסה לאחד ממסלולי ההיוון, ודמי ההיתר החל מהמ"ר הראשון ייחסכו. הסדרת המבנה במצב זה תהיה כרוכה בתשלום היטל השבחה המוערך בכ- 700 ₪ למ"ר. ובסה"כ כ-32,000 ₪.

סיכום עלויות הסדרת המבנה							
סוג תשלום	הסדרת המבנה כפל"ח		הסדרת כיחידה צמודת קיר ללא רצף בן דורי		הסדרת המבנה כיחידה צמודת קיר כולל רצף בן דורי		
דמי שימוש	₪	210,000	₪	210,000	₪	210,000	
דמי היוון 3.75%		-	₪	340,000			
דמי היתר	₪	115,000	₪	405,000		-	
מס רכישה	₪	6,900	₪	20,400	₪	-	
היטל השבחה		-		-	₪	32,000	
סה"כ	₪	331,900	₪	975,400	₪	242,000	

מבנים 5-6 – מבנים חקלאיים:

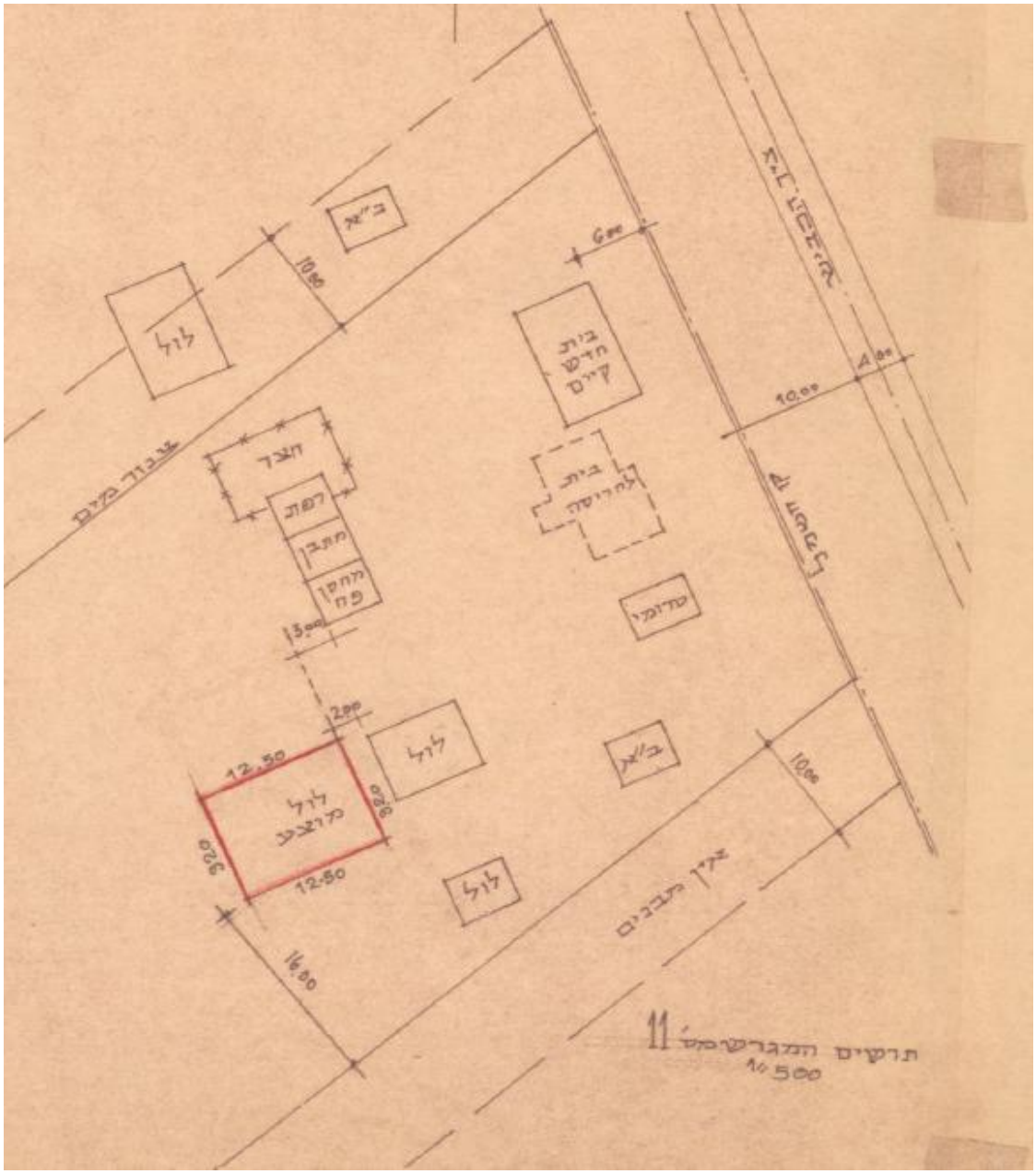
סטטוס: לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלווין, נמצא כי המבנים עומדים ובגדלים הבאים:

- מבנה 5: סככה חקלאית בגודל 136 מ"ר, ללא היתר.
- מבנה 6: סככה חקלאית בגודל 130 מ"ר, ללא היתר.

השלכות: המבנים עומדים ללא היתר ומהווים מבנים חקלאיים בנחלה. לא ייגבו כל דמי שימוש בגין המבנים. יש להסדיר את המבנים או לסמנם להריסה.

אם מזמיני הבדיקה סבורים כי המבנים עומדים מלפני שנת 1965 יש לערוך למבנים פענוח השוואתי. במידה והמבנים יימצאו תואמים לגודלם, מיקומם ושימושם המבנים יהיו פטורים מהיתר. במידה ולא ייעמדו בתנאי הפענוח יש להגישם להיתר חדש במסלול חקלאי. הגשתם כמבני חקלאות תצריך הוכחת זיקה לחקלאות בפני משרד החקלאות, שיבחן את היקף הפעילות המתקיים במשק ובהתאם לכך יחליט על היקף המבנים שניתן לאישור.

קיים היתר משנת 1973 המתיר לול בשטח 115 מ"ר אך נראה עפ"י המיקום והצורה בהיתר שלא מדובר במבנים הנ"ל.



מבנה 8 - חממה:

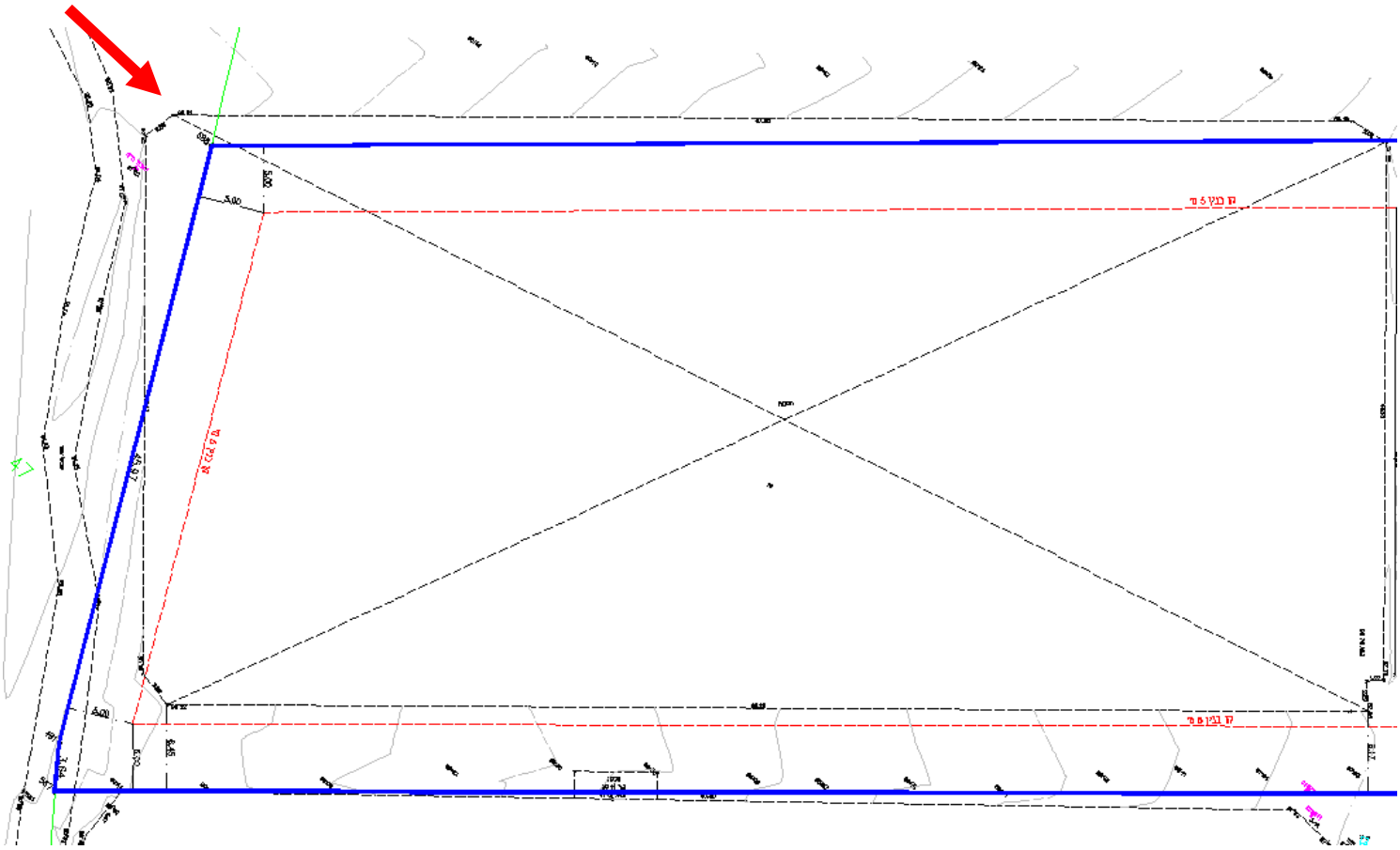
סטטוס: לאחר בדיקת מפת המדידה בשילוב הלווין, נמצא ששטח המבנה מגיע לגודל של כ- **4,046 מ"ר**. לא נמצא כל היתר למבנה. המבנה חורג מקווי בניין ומגבולות מגרש.

השלכות: המבנה עומד ללא היתר ומהווה מבנה חקלאי בנחלה. לא ייגבו כל דמי שימוש בגין המבנה. יש להסדיר את המבנה או לסמנו להריסה.

המבנה חורג מקו בניין צידי ואחורי ומגבולות המגרש האחורי והצידי כמוצג בעמוד הבא. בכדי להסדיר את המבנה ראשית יש להרוס את החלקים החורגים מגבול מגרש. ולאחר מכן לקבל הסכמת שכן ולהגישו להיתר בניה במסלול חקלאי, שכן התב"ע מאפשרת הקמת מבנים חקלאיים בקו בניין 0 בהסכת שכן.

למבני משק חקלאי – 3 מטר או 0, בהסכמת השכן ובתנאי שניקוז הגגות למגרש המבקש.

הגשתו כמבנה חקלאות תצריך הוכחת זיקה לחקלאות בפני משרד החקלאות, שיבחן את היקף הפעילות המתקיים במשק ובהתאם לכך יחליט על היקף המבנים שניתן לאישור.



היוון המשק

כיום, בעל הנחלה כ"בר-רשות" זכאי לבניה של שתי בתי מגורים בגודל 160 כ"א + יחידה להורים בגודל 55 מ"ר, סה"כ 375 מ"ר, במידה ובעל המשק רכש מטרים נוספים בעבר לטובת הבתים הקיימים בנחלה הם יתווספו לסל הזכויות. על זכויות אלו חלות דרישה רצף בין דורי ומעמדו בזכויות אלו הוא כבר-רשות. רמ"י מאפשרים לבעל הנחלה לעגן ולרכוש את זכויות במשק ובעצם לעבור מבר-רשות למעמד של חוכר בנחלה שלו. ההיוון מתבצע על חלקת המגורים בהתאם לתב"ע הקיימת עד מגבלת 2.5 דונם. בהתאם לכך מוצעים שני מסלולי כניסה להסדר:

מסלול דמי חכירה – 3.75%

במסלול זה, בעל הנחלה רוכש ומעגן את זכויותיו הבסיסיות שהוענקו לו עם קבלת הנחלה. כלומר לא נוצרות זכויות חדשות מעבר לקיים, אך נוצרות יותר אפשרויות לבעל הנחלה עם אותן זכויות. אז מה נקבל במסלול זה?

-כאשר ניכנס למסלול זה בעל הנחלה רוכש את זכויות הבניה הבסיסיות שקיבל, כך שהוא יכול להשתמש **ב375** מ"ר כרצונו ולייעד אותן בין היחידות השונות. לדוגמא, בנית יח"ד אחת בגודל 375 מ"ר **ללא תשלום דמי היתר**.

-בנוסף, בעל הנחלה מקבל **פטור** מהדרישה לרצף בין דורי בנחלה.

- לאחר הכניסה להסדר יכול בעל המשק לבצע פיצול נחלה, בהשלמה ל-33% משווי **המגרש המפוצל**, כאשר ללא כניסה להסדר הדבר לא אפשרי.

- בעל הנחלה הופך לחוכר וחותם על חוזה חכירה עם הזכויות שפורטו מעלה.

עלות מוערכת של דמי החכירה בכניסה להסדר: כ- 340,000 ₪
יש להוסיף תשלום מס רכישה כחוק.

מסלול דמי היוון – 33%

מה נקבל במסלול זה?

- בנוסף לכלל הזכויות במסלול דמי החכירה, בעל הנחלה יהיה **פטור** בהעברת זכויות מתשלום דדמי הסכמה או דמי היוון (תשלום 33% משווי הנחלה במכירתה).

- יהיה **פטור** מתשלום בבואו לבצע פיצול מגרש.

- בעל הנחלה יהיה זכאי לכל הזכויות המותרות בתב"ע ללא תשלום נוסף. כלומר, התב"ע החדשה תאפשר בניה למגורים בהיקף של **3.5 יחידות דיור**. כאשר תאושר תב"ע חדשה **לבית שלישי** לא יידרש החוכר בתשלום נוסף לרמ"י (יתכן ויידרש היטל השבחה). בהתאם, כל זכות למגורים שתתווסף בעתיד לא תדרוש תשלום לרמ"י.

- כאמור בעל הנחלה יקבל את הזכויות שמוזכרות במסלול דמי החכירה ביטול דרישה לרצף בין דורי והאפשרות לפיצול נחלה.

- בעל הנחלה יחתום על חוזה חכירה **מהוון** עם כלל זכויות הבניה המוזכרות מעלה.

עלות מוערכת של דמי היוון בכניסה להסדר: כ- 4,200,000 ₪
יש להוסיף מס רכישה כחוק.

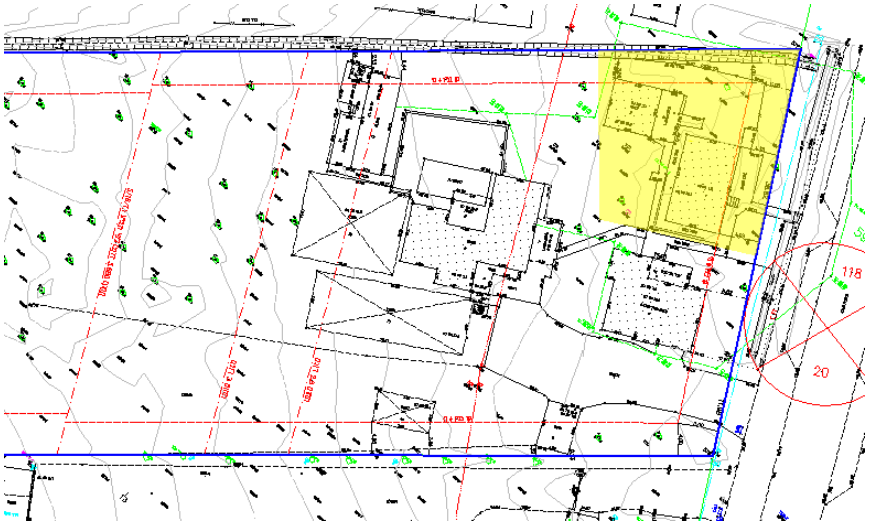
פיצול זכות הבית השני(קיים) מנחלה

לאחר ההצטרפות לאחד ממסלולי ההסדר רשאי בעל הנחלה לפצל מגרשים בגודל 350 מ"ר למגרש ריק ועד 500 מ"ר למגרש עליו קיים בית בנוי, עם זכויות בניה של לפחות 160 מ"ר. להליך זה יש להגיש תב"ע ולאחר מכן תצ"ר. זכויות הבניה שפוצלו מופחתות מזכויות הבניה הקיימות בנחלה, ועל האגודה החקלאית לאשר את הפיצול.

כאשר מפצלים לאחר כניסה למסלול דמי חכירה 3.75%, נשאר להשלים תשלום ל33% משווי המגרש המפוצל המוערך בכ- 1,200,000 ₪ בהנחת מגרש 500 מ"ר.
היות ומדבור בהליך הגשה של תב"ע נקודתית ישנה חשיפה לדרישה של הוועדה להקטין את גודל המגרש לשטח של 350 מ"ר ובהתאם לכך התשלומים המפורטים יפחתו.

בנוסף צפוי היטל השבחה עבור כל מגרש. המגרש שמפוצל נחשב המגרש שעליו הזכות לבית שני ועל כן היטל ההשבחה עבורו מוערך בכ-570,000 ₪ - יחויב בעת מכירת המגרש. במידה ויוגש היתר בניה ולא מכירה יחויב בהיטל השבחה בהתאם ליחס הזכויות שיוגשו בהיתר כ- 1,800 ₪ למ"ר. במידה והפיצול יוגדר כפיצול זכות לבית שלישי היטל ההשבחה יהיה גבוה יותר.

יש להיערך להליך של תב"ע + תצ"ר שירשום את המגרש החדש כנפרד. בנוסף יש לבצע חוזים מול בעל המגרש החדש, שידרשו ליווי משפטי לניסוח הסכמים מתנה/מכר.
יש להדגיש כי זכויות המגרש המפוצל נגרעות מסך הזכויות בנחלה.
פיצול לאחר כניסה למסלול דמי היוון בשיעור 33%, לא דורש תשלום נוסף לרמ"י, כלומר ה- 1,200,000 ₪ המוזכרים מעלה, נחסכים ונכללים בתוכו.



סיכום עלויות פיצול/ים לאחר הסדרה					
סוג תשלום	פיצול בית קיים		דמי רכישה		
דמי היוון 33%/3.75%	340,000	₪	4,200,000	₪	
תשלום בעבור פיצול	1,200,000	₪	-		
מס רכישה	92,400	₪	252,000	₪	
דמי היתר לרכוש במשק	-		-		
סה"כ	**1,632,400**	**₪**	**4,452,000**	**₪**	
היטל השבחה - בעת מכר	570,000	₪	570,000	₪	

רח' הניר 1, אזור התעשייה באר טוביה | TEL: 03-3816363
info@boost-k.com

נספח גדלי מבנים בהתאם להיקף חקלאות

שטחי מבנים חקלאיים (מ"ר) - גידולים צימחיים

הענף	סוג הגידול	מיקום כללי	מיקום במשק משפחתי	גודל שטח מעובד	שטח אריזה ומיון	שטח קירור	שטח מחסן שירות	שירותים, מקלחות, חדר אוכל ומטבח	סככת ציוד וכלים חקלאיים	ס"ה שטח	הערות
מטעים	נשירים וסובטרופים	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 150 דונם	320	100	100	60	150	730	
	נשירים וסובטרופים	שטח מבונה	חלקה א	150 עד 300 דונם	380	100	100	60	250	890	
	בשטח פתוח	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	מעל 40 ד'	0	0	0	0	250	250	מפולשת. מחסן 20 מ"ר כחלק מהסככה.
	כרם מאכל	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 150 דונם	300	100	100	60	150	710	
	כרם מאכל	שטח מבונה	חלקה א	150 עד 300 דונם	470	100	100	60	250	980	
	כרם מאכל	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	מעל 60 ד'	0	0	0	0	250	250	מפולשת. מחסן 20 מ"ר כחלק מהסככה.
	כרם יין	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 100 דונם	0	0	100	60	40	200	
	כרם יין	שטח מבונה	חלקה א	מעל 100 ד'	0	0	100	60	160	320	
	כרם יין	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	מעל 60 ד'	0	0	0	0	250	250	מפולשת. מחסן 20 מ"ר כחלק מהסככה.
	בננות	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 150 דונם	360	100	100	60	150	770	
	בננות	שטח מבונה	חלקה א	150 עד 300 דונם	360	100	100	60	250	870	
	בננות	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	מעל 150 ד'	0	0	0	0	250	250	מפולשת. מחסן 20 מ"ר כחלק מהסככה.
	שקדים	שטח מבונה	חלקה א	מינימום 50 ד'	0	0	100	0	150	250	
	שקדים	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	מעל 50 ד'	0	0	0	0	150	150	מפולשת. מחסן 20 מ"ר כחלק מהסככה.
	זיתים	שטח מבונה	חלקה א	מינימום 50 ד'	0	0	100	0	150	250	
	זיתים	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	מעל 50 ד'	0	0	0	0	150	150	מפולשת. מחסן 20 מ"ר כחלק מהסככה.
	הדרים	שטח מבונה	חלקה א	מינימום 50 ד'	300	110	100	60	150	720	
	הדרים	שטח מבונה	חלקה א	50 עד 180 דונם	450	200	100	60	150	960	
	הדרים	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	אין בניה	0	0	0	0	0	0	
	תמרים, תאנים, שסק וכו'	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 150 דונם	320	100	100	60	150	730	
	תמרים, תאנים, שסק וכו'	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	אין בניה	0	0	0	0	0	0	
ירקות	פלפל	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 50 ד'	400	60	100	60	150	770	
	פלפל	שטח מבונה	חלקה א	50 עד 150 דונם	600	80	100	60	250	1,090	
	מלונים	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 50 ד'	400	60	100	60	150	770	
	מלונים	שטח מבונה	חלקה א	50 עד 150 דונם	600	80	100	60	250	1,090	
	עגבניות שרי	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 50 ד'	300	60	100	60	150	670	
	עגבניות שרי	שטח מבונה	חלקה א	50 עד 150 דונם	500	80	100	60	250	990	
	תבלינים טריים	שטח מבונה	חלקה א	10 עד 30 דונם	300	80	100	60	150	690	
	תבלינים טריים	שטח מבונה	חלקה א	30 עד 150 דונם	500	120	100	60	150	930	

שטחי מבנים חקלאיים (מ"ר) - גידולים צימחיים

הענף	סוג הגידול	מיקום כללי	מיקום במשק משפחתי	גודל שטח מעובד	שטח אריזה ומיון	שטח קירור	שטח מחסן שירות	שירותים, מקלחות, חדר אוכל ומטבח	סככת ציוד וכלים חקלאיים	ס"ה שטח	הערות
ירקות	ירקות אחרים	שטח מבונה	חלקה א	20 עד 50 ד'	300	60	100	60	150	670	
	ירקות אחרים	שטח מבונה	חלקה א	50 עד 150 דונם	500	80	100	60	250	990	
	פטריות	שטח מבונה	חלקה א		400	0	0	0	0	400	
	תות שדה	שטח מבונה	חלקה א	10 עד 50 דונם	100	20	60	60	150	390	
	כללי	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	מינימום 50 ד'	0	0	20	0	100	120	
	תות שדה	שטח פתוח	גם חלקה ב וג	מינימום 20 ד'	0	0	0	0	150	150	מפולשת. מחסן 20 מ"ר כחלק מהסככה.
פרחים	פרחים	שטח מבונה	חלקה א	10 עד 30 דונם	240	60	100	60	150	610	
		שטח מבונה	חלקה א	30 עד 100 דונם	500	60	100	60	150	870	
		שטח פתוח	גם חלקה ב וג	אין בניה	0	0	0	0	0	0	
דבש	מכון רדיה	שטח מבונה	חלקה א	3,500 כוורות	340		100	60	500	1,000	תתאפשר גמישות בין סככות ציוד וכלים חקלאיים לשטחי אריזה ומיון (ניתן להמיר לשטח קירור עד 250 מ"ר מהיקף השטח הכולל).
שחת, קש	מתבן לאחסנת תוצרת	שטח מבונה	חלקה א							1,000	גודל המבנה ייקבע בהתייעצות עם מדריך שה"מ
ח. צמחית	מחסן חקלאי בסיסי	שטח מבונה	חלקה א	מינימום 7 דונם ועד 19 דונם	0	0	40	0	60	100	ניתן להגדיל את גודל הסככה המפולשת (סככת ציוד וכלים חקלאיים) עד להיקף של 110 מ"ר (סה"כ 150 מ"ר).
קנאביס רפואי	קנאביס רפואי - מבנה לטיפול ראשוני, אריזה ומיון.	שטח מבונה	חלקה א'/שטח למבני משק		1720	60	100	60	60	2,000	תתאפשר גמישות בחלוקת גדלים אחרת בין השימושים השונים.
		שטח פתוח	חלקה ב/ג		530	60	40	60	60	750	תתאפשר גמישות בחלוקת גדלים אחרת בין השימושים השונים.

הערות

1. יש לראות בנתוני הטבלה המלצות מקצועיות על פיהן ניתן לקבוע את המלצת המשרד ביחס לגודל מבנה.
2. גודל שטח מעובד הינו טווח המאפשר להמליץ על היקף בינוי נדרש ולא בהכרח את המקסימום האפשרי.
3. מדובר בסדרי גודל. תתאפשר גמישות במידה וקיימים נתונים מקצועיים המצדיקים שינוי הנתון.
4. על מנת לתמוך בשינויים אלה נדרשת חוות דעת מדריך מקצוע ובלבד ששינוי המסגרת לא יחרוג מתוספת של 30%.
5. גודל מתבן לאחסנת תוצרת לא יעלה על 1,000 מ"ר ויקבע בהתאם להיקף הגידול ולצורך אחסנת תוצרת מקומית בלבד.
6. גידול קנאביס במבנה מבוקר (Indoor) יתאפשר רק מתוקף תכנית מפורטת (תב"ע), או בשטח בייעוד מבני משק, או כחלק ממבנה קיים ומאושר לטיפול בתוצרת חקלאית בייעוד חקלאי בחלקה א' או בייעוד מבני משק לאחר הוכחת גידול בחממות.

שטחי מבנים חקלאיים (מ"ר) בעלי חיים

הענף	סוג המבנה הנדרש	יחידת מידה	שטח ליחידה	הערות כלליות
רפת בקר לחלב	כל המבנים - מפתח כללי כולל כל המבנים לרבות מתבן, מאצרה וכו'	חולבת	60	היקף הגידול נמדד לפי מספר החולבות והעדר כולל חולבות ועגלים מתוצרת הרפת. גידול עגלים מחושב בנפרד. ניתן להמליץ על תוספת של 30% עבור סככות לשירות גידול עתידי במידת הצורך.
שטח מבנים וסככות כולל	סככות, מעברים, מבני שירות, יונקיה	מ"ר לכל חולבת	36	
עד 100 פרות	מכון חליבה, חצר המתנה ומבני שירות	מ"ר	410	
מ- 101 עד 300 פרות	מכון חליבה, חצר המתנה ומבני שירות	מ"ר	480	
מ- 301 עד 750 פרות	מכון חליבה, חצר המתנה ומבני שירות	מ"ר	725	
מ- 751 ויותר פרות	מכון חליבה, חצר המתנה ומבני שירות	מ"ר	975	
יונקיה	סככה	מ"ר לכל חולבת	10	
מאצרת זבל	מבנה מקורה	מ"ר לכל חולבת	5	בהתאם לדרישות איכה"ס.
מתבן	מתבן	מ"ר לכל חולבת	3	
עד 100 פרות	מתבן אחד	מ"ר	350	
מ- 101 עד 300 פרות	2 מתבנים - שטח כולל	מ"ר	800	
מ- 301 עד 750 פרות	5 מתבנים - שטח כולל	מ"ר	2,000	
מ- 751 עד 900 פרות	6 מתבנים - שטח כולל	מ"ר	2,400	
בקר לבשר		עגל		
מפטמה בתחום בנוי	שטח שיכון לעגלים	מ"ר לכל עגל	10	גודל עדר מינימלי 100 ראש.
מפטמה בתחום בנוי	מתבן ל-1000 עגלים	מ"ר	500	
בקר במרעה				
בשטח פתוח / בשטחי מרעה	סככה מפולשת	מקסימום - מ"ר	80	גודל עדר מינימלי 100 ראש. ללא סככות גידול.
	מחסן שירות	מקסימום - מ"ר	20	
	מתבן	מקסימום - מ"ר	150	
	מרכז מזון	מקסימום - מ"ר	200	
צאן לחלב בשטח בנוי				אין לאשר בשטח פתוח
צאן לחלב בשטח בנוי	שטח שיכון - סככה וחצר	מ"ר לעז או כבשה חולבת	5	
	שטח שיכון - סככה וחצר	מ"ר לצפירה או שיה	5	
	מתבן	מ"ר לראש	1.5	מתבן למגדל חדש בדיר חדש עד 200 מ"ר.
	מרכז מזון מקורה	מ"ר לראש	1.5	מרכז מזון למגדל חדש בדיר חדש עד 200 מ"ר.
עד 300 כבשים	מכון חליבה, חצר המתנה, מחסן, מ.שירות	מ"ר	365	
	מבנה מכון	מ"ר	110	לפי 48 עמדות
	חצר המתנה	מ"ר	150	לפי 100 ראש בקבוצה ו2 קבוצות במקביל

הענף	סוג המבנה הנדרש	יחידת מידה	שטח ליחידה	הערות כלליות
עד 300 כבשים	מחסן, שירותים, חדר חלב	מ"ר	105	
מ- 301 עד 1000 כבשים	מכון חליבה, חצר המתנה, מחסן, מ.שירות	מ"ר	485	
	מבנה מכון	מ"ר	130	לפי 60 עמדות
	חצר המתנה	מ"ר	225	לפי 150 ראש בקבוצה ושתי קבוצות במקביל
	מחסן, שירותים, חדר חלב	מ"ר	130	
צאן לחלב בשטחי מרעה	שטח שיכון - סככה וחצר	מ"ר לעז או כבשה בוגרת, לצפירה או שיה	3	מגדל חדש – 100 ראש לפחות סככות שיכון בגודל 450 מ"ר מעל 200 ראש – 900 מ"ר לכל היותר. במקרים מיוחדים, בהיקפי גידול גדולים משמעותית ובהתאמה להיקפי שטח המרעה, ניתן לשקול הגדלת סככות השיכון עד ל1,200 מ"ר.
	מתבן	מ"ר	200	
	מחסן	מ"ר	30	
	סככת כלים	מ"ר	80	
	מכון חליבה	מ"ר	150	
צאן לבשר				
צאן לבשר בשטח בנוי	שטח שיכון - סככה וחצר	מ"ר לעז או כבשה בוגרת, לצפירה או שיה	5	מגדל חדש - 100 ראש לפחות ועד 200 ראש לכל היותר. עד 300 ראש - גודל הסככות יחושב לפי מספר הראשים הקיים כפול 2. בין 300 ל-400 ראש - עד 3,000 מ"ר. מעל 400 ראש - לפי מספר הראשים בפועל, בתוספת 1,000 מ"ר.
	מתבן	מ"ר לראש	1	מתבן למגדל חדש בדיר חדש עד 200 מ"ר, לעדר קיים לפי מפתח של 1 מ"ר לראש.
	מרכז מזון מקורה	מ"ר לראש	1	מרכז מזון למגדל חדש בדיר חדש עד 200 מ"ר, לעדר קיים, לפי מפתח של עד 1 מ"ר לראש.
	מחסן ומשרד כולל שירותים	מקסימום - מ"ר	100	לפי 20 מ"ר מחסן + 30 מ"ר מבנה שירות לעדר עד 400 ראש. מעל זה תוספת של 5 מ"ר לכל 100 ראש.
	סככת כלים	מקסימום - מ"ר	150	סככת כלים-עד 80 מ"ר לעדר של עד 400 אמהות. מעבר לכך 10 מ"ר נוספים לכל 100 ראש.
צאן לבשר בשטח פתוח	שטח שיכון - סככה וחצר	מ"ר לעז או כבשה בוגרת, לצפירה או שיה	4	מגדל חדש - 100 ראש לפחות ועד 200 ראש לכל היותר. עד 300 ראש - גודל הסככות יחושב לפי מספר הראשים הקיים כפול 2.
	מתבן	מ"ר לראש	1	מתבן למגדל חדש בדיר חדש עד 200 מ"ר, לעדר קיים לפי מפתח של 1 מ"ר לראש.
	מחסן ומשרד כולל שירותים	מקסימום - מ"ר	30	
	סככת כלים	מקסימום - מ"ר	80	
צאן לבשר בשטחי מרעה	שטח שיכון - סככה וחצר	מ"ר לעז או כבשה בוגרת, לצפירה או שיה	3	מגדל חדש – 100 ראש לפחות סככות שיכון בגודל 450 מ"ר מעל 200 ראש – 900 מ"ר לכל היותר. במקרים מיוחדים, בהיקפי גידול גדולים משמעותית ובהתאמה להיקפי שטח המרעה, ניתן לשקול הגדלת סככות השיכון עד ל1,200 מ"ר.
	מתבן	מ"ר	200	
	מחסן	מ"ר	30	
	סככת כלים	מ"ר	80	
לול מטילות				יש להעדיף מיקום מחוץ לנחלות בשטח חקלאי מיוחד או מבני משק וכד'
6,000 מטילות	מבנה לול	מ"ר	700	

הענף	סוג המבנה הנדרש	יחידת מידה	שטח ליחידה	הערות כלליות
12,000 מטילות	מבנה לול	מ"ר	1,000	
20,000 מטילות	מבנה לול	מ"ר	1,200	
40,000 מטילות	מבנה לול	מ"ר	1,500	
6,000 מטילות חופש או אורגני	מבנה לול	מ"ר	1,000	
6,000 מטילות מעוף (ללא כלובים)	מבנה לול	מ"ר	700	
6,000 מעוף (3 קומות כלובים)	מבנה לול	מ"ר	500	
מבנה שרות לחווה		מקסימום - מ"ר	60	
מחסן		מקסימום - מ"ר	100	בלול מעל 12,000 מטילות יותר מחסן גדול יותר עד 150 מ"ר.
לול פטם (לרבות רביה ובתי אימון)		252 טון בלול "בסיסי" בגודל 1200 מ"ר	1,200	לייצור 1000 טון בשנה יש צורך ב-4 לולים בסיסיים, כ-5000 מ"ר נטו בסה"כ
במתחם לולי פטם	מבנה שרות לחווה	מקסימום - מ"ר	60	
	מחסן	מקסימום - מ"ר	100	בלול מעל 2000 טון יותר מחסן גדול יותר עד 250 מ"ר.
לול פרגיות כבדות, רביה כבדה, רביה קלה, הודים, הודים - בתי אימון, הודים - לול פיטום	מבנה	מקסימום - מ"ר	1,000	
	מבנה שרות לחווה	מקסימום - מ"ר	60	
	מחסן	מקסימום - מ"ר	100	בלול מעל 2000 טון יותר מחסן גדול יותר עד 250 מ"ר.
אורווה				
	שטח שיכון וטיפולים לסוס כולל מחסן כלים וציוד	מ"ר לסוס	35	למגדל מתחיל המחזיק עד 2-5 סוסים בלבד, שטח האורווה על כל מרכיביה לא יעלה על 200 מ"ר.
	מחסן, שירות, שרותים, מקלחות	מקסימום - מ"ר	100	
	שרות- תצוגה, וטרינר, תרופות	מקסימום - מ"ר	60	
	מתבן בגובה 4 חבילות	מקסימום - מ"ר	350	
	מתבן בגובה 3 חבילות	מקסימום - מ"ר	490	
כלבייה				
בהתאם לכרטיס המבנה				
מדגה				
שטח פתוח	מחסן כלים	מ"ר	20	
	סככת כלים וציוד	מ"ר	80	מפולשת. מחסן 20 מ"ר כחלק מהסככה.
שטחי גידול (בריכות)	לפי המלצת מדריך			
מדגה אינטנסיבי	בריכות מקורות ו/או מבנה מבוקר לגידול			בהתאם להיקף הגידול ובכפוף להמלצת אגף הדיג.